

1500613-43.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2005201/2020 - 75º D.P. JARDIM ARPOADOR, 9373193 - 75º D.P. JARDIM ARPOADOR,

63/20/339 - 75º D.P. JARDIM ARPOADOR, 2005201 - 75º D.P. JARDIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500613-43.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500613-43.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2005201/2020 - 75º D.P. JARDIM ARPOADOR, 9373193 - 75º D.P. JARDIM ARPOADOR,

63/20/339 - 75º D.P. JARDIM ARPOADOR, 2005201 - 75º D.P. JARDIM ARPOADOR, 63/20/339

- 75º D.P. JARDIM ARPOADOR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO GENARIO OLIVEIRA DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

JULIO GENARIO OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343 de 23 de agosto de 2006, porque, no dia 07 de janeiro de 2020, por volta das 12h30, na Rua Frei Claude Dalberville, 1 escadão, Raposo Tavares, nesta cidade e comarca, vendia, tinha em depósito, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico e fornecimento a terceiros, cerca de 54 (cinquenta e quatro) porções da substância vulgarmente conhecida por

"maconha", num total de 77,8g, e 91 (noventa e um) invólucros de cocaína, num total de 28.6g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 57/59.

Notificado, o réu, apresentou resposta à acusação (fls. 97).

Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 11 de fevereiro de 2020 (fls. 102).

Durante instrução, foram inquiridas duas testemunhas. Ao final, o réu exerceu o direito ao silêncio.

Em alegações finais, o Ministério Público, requereu a absolvição por falta de provas, no que foi acompanhado pela Defesa.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente, senão vejamos.

A materialidade do delito imputado ao réu vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05), pelo laudo de constatação (fls. 18/21) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 57/59), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

Contudo, a autoria não está demonstrada, eis que ausente prova oral, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, a evidenciar a responsabilidade criminal do réu pelos fatos descritos pela denúncia.

O contexto probatório resume-se aos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, situação deveras frágil para amparar o édito condenatório, com o que a absolvição se impõe.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

"Indícios de autoria e materialidade – fato que, embora suficiente para oferecimento de denúncia, não justifica a condenação, devendo as provas colhidas em sede policial serem corroboradas com as colhidas em juízo – valor probatório que não pode ser absoluto quando não observado o contraditório e a ampla defesa" (RT 834/686).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolvo JÚLIO GENÁRIO OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, da imputação contida na denúncia.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA